



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		01-09-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJP-0893	4	3	9	12	8		
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS				REQUISITOS			

PRESENTACION

La unidad curricular se centra en el estudio de las normas y principios que protegen las creaciones del intelecto humano. A lo largo, los estudiantes explorarán las diferentes categorías de propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor, patentes, marcas registradas y diseños industriales. Además, se profundizará en la importancia de la propiedad intelectual en la promoción de la creatividad e innovación, así como, en su papel fundamental en el desarrollo de las sociedades modernas.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Comprender cómo las leyes fomentan la innovación y protegen los derechos de los creadores, abordando las generalidades temáticas como las marcas, patentes y diseños industriales, hasta la influencia que han tenido las tecnologías, permitiendo esto, enfrentar los retos legales relacionados con la propiedad intelectual en la futura práctica profesional.

COMPETENCIAS PREVIAS

Maneja las tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda de soluciones a problemáticas. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Analiza información referente al ámbito del derecho. Posee capacidad crítica y reflexiva. Maneja la hermenéutica jurídica.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Todas las asignaturas del plan de estudios de la carrera Derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Generalidades sobre la propiedad intelectual	Concepto y evolución histórica: Definición de propiedad intelectual y su relación con otras ramas. Importancia en el desarrollo económico y social. Fundamento jurídico y económico: Justificación constitucional y legal de la protección de la propiedad intelectual. Relación entre propiedad intelectual y otros derechos fundamentales. Marco legal venezolano: Ley de Derecho de Autor, Ley de Marcas y Patentes, y demás normas conexas. Órganos administrativos competentes (SAPI) y procedimientos. Tratados internacionales suscritos por Venezuela en materia de propiedad intelectual.
Unidad II	CONTENIDOS
Derechos de autor y derechos conexos	Derechos de autor. Concepto y objeto de protección: Obras literarias, artísticas, científicas. Software, bases de datos, y otras creaciones digitales. Derechos morales y patrimoniales: Naturaleza y alcance de ambos tipos de derechos. Limitaciones y excepciones al derecho de autor. Derechos conexos: Artistas intérpretes o ejecutantes, productores fonográficos y organismos de radiodifusión. Protección de la propiedad intelectual en el entorno digital: Desafíos y oportunidades en la era digital. Piratería y delitos contra la propiedad intelectual.
Unidad III	CONTENIDOS
Marcas, patentes y diseños industriales	Marcas: Concepto y funciones de las marcas. Requisitos para el registro y protección. Clasificación de las marcas y distintivos. Procedimientos de registro y oposición. Patentes: Concepto y objeto de las patentes. Requisitos de patentabilidad. Proceso de obtención de una patente. Licencias y transferencia de tecnología. Diseños industriales: Concepto y objeto de los diseños industriales. Requisitos para la protección. Aplicaciones industriales de los diseños.
Unidad IV	CONTENIDOS
Propiedad intelectual y nuevas tecnologías	Internet y Propiedad Intelectual. Protección de contenido en línea: descargas ilegales, plagio y copia. Derechos de autor en páginas web y redes sociales. El uso justo y sus límites en el mundo digital. Marcas en la Era Digital: Dominios web como marcas. Ciberocupación y protección de marcas en Internet. El metaverso y las marcas virtuales. Desafíos Actuales: La inteligencia artificial y la creación de contenidos. Desafíos Actuales: La inteligencia artificial y la creación de contenidos. La impresión 3D y la protección de los diseños industriales. La blockchain y los tokens no fungibles (NFTs) como nuevas formas de propiedad.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Generalidades sobre la propiedad intelectual	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza la propiedad intelectual y los derechos que se derivan, para la protección de las obras de los creadores tanto en el ámbito nacional como internacional.	Interpreta el fundamento jurídico de la propiedad intelectual para comprender las bases legales que sustentan la protección de las creaciones intelectuales. Maneja el procedimiento aplicable en materia de propiedad intelectual, al objeto de brindar protección. Reconoce que las obras de los creadores deben ser respetadas para preservar la identidad y patrimonio cultural.

UNIDAD II: Derechos de autor y derechos conexos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Maneja los derechos de autor y derechos conexos para distinguir entre las obras literarias, artísticas y audiovisuales.	Conoce los mecanismos de protección de los derechos de autor y derechos conexos para salvaguardar las obras de los creadores. Utiliza el procedimiento aplicable para la exigencia de los derechos de autor y conexos. Asume los desafíos de los derechos de autor en las épocas actuales para entender cómo las nuevas tecnologías han transformado la manera en que se crean, distribuyen y consumen las obras.
UNIDAD III: Marcas, patentes y diseños industriales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aborda a las marcas, patentes y diseños industriales como una forma de protección de creaciones intelectuales del hombre, para incentivar la innovación y proteger la reputación comercial.	Identifica las diferentes formas de protección como marcas, patentes y diseños industriales para atender situaciones legales en el ejercicio profesional. Emplea los procedimientos requeridos para el resguardo de los derechos de marcas, patentes y diseños industriales. Reconoce que los derechos de autor deben ser protegidos y por ende emplea los mecanismos que los amparan.
UNIDAD IV: Propiedad intelectual y nuevas tecnologías	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Evalúa el papel de las tecnologías frente a la propiedad intelectual, el cual, es cada vez más complejo, lo que requiere de mecanismos novedosos para su resguardo.	Relaciona la tecnología con la propiedad intelectual para proponer nuevas oportunidades en la protección y gestión de los derechos de autor, patentes, marcas y diseños industriales. Evalúa las marcas en la era digital para proponer mecanismos de protección de los activos intelectuales. Reflexiona sobre el papel que juegan las tecnologías juegan en aspectos de propiedad intelectual, para proponer reformas legislativas que respondan a un entorno cambiante y competitivo.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Becerra, M (1998). Derecho de la Propiedad Intelectual, una Perspectiva Trinacional.) N°. Ed.

Carrillo, P. (2003) El Derecho Intelectual en México. Plaza y Valdez No Ed.

Constitución De La República Bolivariana De Venezuela (2000)

Colombet, C (1997) Grandes Principios de Derechos de Autor y los Derechos Conexos en el Mundo. UNESCO/CINDOC N° Ed 3.